

1502110-29.2020.8.26.0540

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico, é evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, portanto, que integre, com maior ou menor comprometimento, estrutura criminosa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar Kalil Aparecido Marcília da Silva como incurso nas penas do art. 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502110-29.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502110-29.2020.8.26.0540

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KALIL APARECIDO MARCÍLIA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. KALIL APARECIDO MARCÍLIA DA SILVA foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia, hora e local descritos na denúncia, trazia consigo, para fins de tráfico, 45 porções de maconha (126,17g), 32 porções de cocaína (45,19g), 90 pedras de "crack" (21,8g), além de 05 tubos de "lança-perfume" (218,43ml) e 02 comprimidos de "ecstasy".

Concedida liberdade provisória ao então indicado (fls. 60/62).

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 107/108).

Denúncia recebida em 20.04.2022 (fl. 112).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena em seu patamar mínimo, com substituição por restritiva de direitos e possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), registro de ocorrência (fls. 02/05), autos de exibição, apreensão e constatação (fls. 06/07 e 29/31), laudos de exame químico-toxicológico, positivos para maconha, cocaína, tricloroetileno e anfetamina (fls. 150/152, 155/158 e 159/161), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

O policial civil Denis Vitor da Silva e o GCM Ademir Aparecido de Souza disseram que estavam em operação conjunta de combate ao tráfico pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas em Rio Grande da Serra. Em um determinado momento, montaram campana e avistaram o acusado, que vestia uma camiseta preta e branca de time de futebol e um boné azul claro. Ele recebia diversos transeuntes, retirava algo de uma bolsa amarela e entregava a eles. Estes transeuntes chegavam, falavam com ele e saíam. O acusado permanecia no local. Percebendo a presença dos agentes, ele correu e entrou em um barraco. Na fuga, arremessou a bolsa que trazia consigo. Foi localizado dentro deste barraco, sem camisa e sem boné, lavando louça. Indagado a respeito do que fazia, disse que estava lavando louça para o avô. Havia um senhor dentro do imóvel, mas que não reconheceu o acusado como seu neto. Com o apoio do canil, acharam a bolsa amarela arremessada, em um matagal, dentro da qual localizaram as diversas porções de droga apreendidas. Estavam a cerca de 20 metros dele e não têm dúvidas de que era que ele estava com a bolsa na "biqueira" e que a bolsa foi dispensada por ele ao fugir. A camiseta preta e branca de time de futebol e o boné azul que ele trajava foram localizados dentro da residência. Não conheciam o acusado e nada têm contra ele.

Na delegacia, Kalil negou as acusações (fls. 11/12).

Em juízo, igualmente, disse que é apenas usuário e estava no local para comprar drogas. Ao perceber a presença dos policiais, fugiu, ingressando em uma residência, onde foi preso. Trajava, de fato, uma camiseta preta listrada de time de futebol e um boné azul claro, mas não sabe o motivo de estar sendo acusado.

À luz da prova produzida, patente a caracterização do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em especial a apreensão da droga na fase policial e as condições em que o acusado foi encontrado.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

O acusado, embora negue, foi avistado na prática de atos de venda de drogas, já que o policial e o guarda disseram, com segurança, que o viram reiteradamente retirar algo de uma bolsa e entregar a outros indivíduos.

Não há dúvida nos depoimentos prestados: os agentes afirmam expressamente que tinham condição de ver - e viram, pois estavam a cerca de 20 metros do acusado - ele mexendo nesta bolsa, dela retirando algo e em seguida entregando a terceiros. Estes indivíduos chegavam e saíam do local, apenas o acusado permanecia.

Percebendo a presença dos agentes em um determinado momento, o acusado tentou fugir, arremessando a bolsa que tinha em mãos. Entrou em uma residência e se passou por neto do morador. Já estava sem a camisa e o boné que trajava. Porém, em conversas, o morador disse que não conhecia o acusado, sendo encontrados no local a camisa e o boné tirados, confirmando a identidade do acusado.

Na sequência, em buscas realizadas em um matagal, localizaram a mesma bolsa vista com ele e por ele arremessada na fuga, contendo as diversas porções de maconha, cocaína, "crack", "lança-perfume" e "ecstasy" apreendidas.

É o que basta, restando isolada a tese de irresponsabilidade e a de desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Primeiro porque não há nada que desabone o depoimento dos agentes da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida de que o acusado foi avistado em ato típico de tráfico.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os agentes tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então desconhecida, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

No mais, negativos, em sua maioria, os principais vetores trazidos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06: quantidade e diversidade consideráveis, já que apreendidas

45 porções de maconha (126,17g), 32 porções de cocaína (45,19g), 90 pedras de "crack" (21,8g), além de 05 tubos de "lança-perfume" (218,43ml) e 02 comprimidos de "ecstasy"; local conhecido como ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, conforme palavra dos guardas; e condições em que se desenvolveu a ação com abordagem em via pública após o acusado tentar se evadir ao perceber a presença dos agentes no local.

É o que basta para se concluir pela formação da culpa na espécie, mesmo porque, eventual condição de usuário não afasta a traficância, devidamente comprovada nos autos.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que cometeu o delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase: a quantidade de droga é negativa, já que apreendidas 45 porções de maconha (126,17g), 32 porções de cocaína (45,19g), 90 pedras de "crack" (21,8g), além de 05 tubos de "lança-perfume" (218,43ml) e 02 comprimidos de "ecstasy", com capacidade de atingir um considerável número de usuários; a natureza das drogas também é negativa, tendo em vista o maior poder vulnerante da cocaína e do "crack"; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes inexistentes; motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; e comportamento da vítima inexistente. Fixo, portanto, a pena-base em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes e atenuantes, fica a pena intermediária em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Isso porque, além da grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas, dedicado à venda de drogas em local conhecido como ponto de tráfico, é evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, portanto, que integre, com maior ou menor comprometimento, estrutura criminosa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar Kalil Aparecido Marcília da Silva como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando-o a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa – calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista da pena aplicada e da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Por fim, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, encerrada a instrução, substancialmente alteradas as circunstâncias que autorizaram de início a concessão da liberdade provisória, sendo certa a prática de crime bastante grave, equiparado a hediondo, bem como a valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais, com especial relevo para as de quantidade e natureza das drogas apreendidas – repise-se: 45 porções de maconha (126,17g), 32 porções de cocaína (45,19g), 90 pedras de "crack" (21,8g), além de 05 tubos de "lança-perfume" (218,43ml) e 02 comprimidos de "ecstasy". Absolutamente necessária, portanto, a custódia cautelar para restaurar e manter íntegra a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, além de nada desprezível a pena imposta em concreto, não se pode desconsiderar a possibilidade de fuga do acusado, sobretudo em razão da tentativa de fuga no momento da abordagem policial.

Expeça-se mandado de prisão.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA